

الوافي في الغيابات

والعطل

حميدي بشير

2018

الوافي في العطل والغيابات - حميدي بشير

كُلُّ مَا تَخْصِنُ الْغِيَابَاتُ

لكل موظف في حالة نشاط الحق في عطلة سنوية و اجازات اسبوعية مدفوعة الأجر. وفقا للمادة 87 من القانون 08/81 المتعلق بنظام العطل و الإجازات المطبقة في مختلف قطاعات نشاط العمل فان المشرع الجزائري جعلها (العطل) من الواجبات على كل موظف . لان الغاية منها هو اعادة تأهيل العامل بدنيا و نفسيا للعمل من جديد .

"الانتفاع بالعطلة التزام يتقيد به العامل كل سنة"

ولذلك فإنه لا يجوز للعامل التنازل عن كل أو جزء من إجازاته و كل تصرف من هذا القبيل يعد من الناحية القانونية باطلا و دون أثر.

وهناك أنظمة خاصة يمكن في إطارها الزيادة في مدة الإجازة كما هو الشأن بالنسبة للعمال الذين يشغلون مهام تتميز بنسبة كبيرة منها بالصعوبة الذهنية أو الجسمانية أو بنوع من الخطورة أو تلك الضارة بالصحة و كذلك بالنسبة للعمال العاملين في بعض مناطق الجنوب و في بعض المناطق خارج الوطن.

كما هو الشأن مثلا بالنسبة للموظفين العاملين في حقل التربية و التعليم التي عادة ما تحدد إجازتها بفترة العطل المدرسية أو الجامعية.

العطل السنوية لأعوان الخدمة في قطاع التربية

لأعوان الخدمة حق في العطل السنوية كما هي مقررة بالقوانين المعمول بها. و نظرا الى الخدمة تنطوي على استكراهات ، و تعويضا عن توقيت عمل أكبر، فإن أعوان الخدمة يحظون بعطلة سنوية تمتد على (48) ثمانية و أربعين يوما، لا تدخل فيها أيام الجمعة و لا أيام العطل و الأعياد

و هذه العطل مقررة في السنة الدراسية، و لا يمكن تأجيلها من سنة الى سنة أخرى .
وتتاح العطل السنوية مبدئيا أثناء العطل الدراسية على النظام التالي:

- **في عطلة الشتاء (6)** ستة أيام مفتوحة
- **في عطلة الربيع (8)** ثمانية أيام مفتوحة
- **في عطلة الصيف (34)** أربعة و ثلاثون يوما مفتوحا. أي لا تدخل فيه الجمعة و الأعياد

و اذا لم يأخذ العون عطلته أثناء العطلة الدراسية الشتائية أو الربيعية و لا سيما في ولايات الجنوب ، فان هذه العطل تضاف الى عطلة الصيف ، و لا بد من تعليق قائمة الأعوان الذين يكونون في العطل خلال الصيف، ابتداء من أول أبريل في كل سنة، و يضبطها رؤساء المصالح

الزيادة الجذائية في إعطالك الإضافية لولايات الجنوب

بموجب مرسوم تنفيذي رقم 320.17 المؤرخ في 02 نوفمبر 2017 الذي يحدد العطلة الإضافية الممنوحة للموظفين الذين يعملون في بعض المناطق من التراب الوطني وفي الخارج في بعض المناطق الجغرافية

المادة 02 يستفيد الموظفون الذين يعملون باحدى ولايات : أدرار وتامنغست

وتندوف و ايليزي وبشار و وورقلة وغرداية من عطلة إضافية قدرها (20) **يوما** كاملا زيادة عن العطلة السنوية القانونية للراحة

المادة 03 : يستفيد الموظفون الذين يعملون باحدى الولايات : النعامة والبيض و

بسكرة من عطلة إضافية قدرها (10) **ايام** كاملة زيادة عن العطلة السنوية القانونية للراحة



الوافي في العطل والغيابات - حميدي بشير

القانون رقم 278.63 المؤرخ في 26/7/1963 الخاص بالعطل

الاعیاد الوطنية	الاعیاد الدينية
عيد رأس السنة الميلادية	اول محرم
01 جانفي من كل سنة ميلادية	01 محرم من كل سنة هجرية
عيد رأس السنة الامازيغية	عاشوراء
12 جانفي من كل سنة ميلادية	10 محرم من كل سنة هجرية
عيد العمال	المولد النبوي الشريف
01 ماي من كل سنة ميلادية	12 ربيع الاولى من كل سنة هجرية
عيد الاستقلال	عيد الفطر
05 جويلية من كل سنة ميلادية	01 شوال من كل سنة هجرية
عيد الثورة	عيد الاضحى
01 نوفمبر من كل سنة ميلادية	10 ذو الحجة من كل سنة هجرية

أمر رقم 03.06 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو 2006 ،

يتضمن القانون الأساسي العام للموظيفة العمومية

المادة 191 : للموظف الحق في يوم كامل للراحة اسبوعيا طبقا للتشريع المعمول به ، غير انه يمكن أن يؤجل اليوم الأسبوعي للراحة في اطار تنظيم العمل إذا اقتضت ضرورة المصلحة ذلك

المادة 192 : للموظف الحق في ايام الراحة و العطل المدفوعة الاجر المحددة في التشريع المعمول به

المادة 193 : يوم الراحة الاسبوعي و ايام العطل المدفوعة الاجر ايام قانونية للموظف الذي عمل في يوم راحة قانونية الحق في راحة تعويضية لنفس المدة تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم

الوافي في العطل والغيابات - حميدي بشير

قانون رقم 12.78 مؤرخ في اول رمضان عام 1398 الموافق 5 اوت 1978 يتضمن

القانون الاساسي

المادة 77 : يمكن منح رخص تغيب خاصة تحت شكل عدد كامل من أنصاف الايام ، للعمال الذين هم في حاجة ماسة للتغيب ، بناء على مبررات ، اذا كانت ضرورات المصلحة تسمح بذلك.

وينجر عن هذه التغيبات الغاء الاجر و يجرى أثرها على المرتب ضمن الشروط المحددة في القانون الاساسي النموذجي لقطاع النشاط. و على كل، لا يمكن في أي حال ، أن يتجاوز عدد التغيبات المشار إليها في هذه المادة الحد الأقصى المعين بموجب مرسوم.

أمر رقم 03.06 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو 2006

، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

المادة 207 : باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا الامر، لا يمكن الموظف، مهما تكن رتبته ، ان يتقاضى راتبا عن فترة لم يعمل خلالها يعاقب على كل غياب غير مبرر عن العمل يخصم من الراتب يتناسب مع مدة الغياب، وذلك دون المساس بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي

المادة 215 : يمكن ان يستفيد الموظف من رخص استثنائية للغياب غير مدفوعة الاجر لأسباب الضرورة القصوى المبررة ، لا يمكن ان تتجاوز مدتها عشرة (10) ايام في السنة.

2006 ، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

المادة 207 : باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا الامر ، لا يمكن الموظف ، مهما تكن رتبته ، ان يتقاضى راتبا عن فترة لم يعمل خلالها يعاقب على كل غياب غير مبرر عن العمل يخصم من الراتب يتناسب مع مدة الغياب، وذلك دون المساس بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي

المادة 207 : باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في هذا الامر ، لا يمكن الموظف ، مهما تكن رتبته ، ان يتقاضى راتبا عن فترة لم يعمل خلالها يعاقب على كل غياب غير مبرر عن العمل يخصم من الراتب يتناسب مع مدة الغياب، وذلك دون المساس بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون الاساسي

مُرخص، خاضعة بالإنعيب، دون فقدان الراتب

المادة 208 : يمكن الموظف، شريطة تقديم مبرر مسبق ، الاستفادة من رخص للتعيب دون فقدان الراتب في الحالات الآتية:

المادة 208 : يمكن الموظف، شريطة تقديم مبرر مسبق ، الاستفادة من رخص للتعيب دون فقدان الراتب في الحالات الآتية:

- لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة في حدود (اربعة) 4 ساعات في الاسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة ،
- للمشاركة في الامتحانات او المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها متابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة في حدود (اربعة) 4 ساعات في الاسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة ،
- للمشاركة في الامتحانات او المسابقات لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها للقيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به
- للمشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة انتخابية اذا لم يكن في وضعية انتداب :
- لأداء مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي
- المشاركة في دورات للتكوين النقابي طبقا للتشريع المعمول به للمشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية او الثقافية

المادة 209

يمكن الموظف ايضا الاستفادة من تراخيص للغياب ، دون فقدان الراتب ، للمشاركة في المؤتمرات و الملتقيات ذات الطابع الوطني او الدولي، التي لها علاقة بنشاطاته المهنية .

الوافي في العطل والغيابات - حميدي بشير

مُرْجُصْنِ خَاصَّةً بِالْبَغِيبِ دُونَ فَقْدَانِ الْإِثْبَاتِ

المادة 210 : للموظف الحق مرة واحدة خلال مساره المهني في عطلة خاصة مدفوعة الاجر لمدة **ثلاثين (30) يوما** متتالية لأداء مناسك الحج في البقاع المقدسة

المادة 211 : يمكن إضافة الفترات الضرورية للسفر الى فترات تراخيص الغيابات المنصوص عليها في **المواد 208 الي 209** من هذا الأمر

المادة 212 : للموظف الحق في غياب خاص مدفوع الاجر مدته **ثلاثة (3) ايام كاملة** في احدى المناسبات العائلية الآتية:

- زواج الموظف
- ازدياد طفل للموظف
- ختان ابن الموظف
- زواج احد فروع الموظف
- وفاة زوج الموظف
- وفاة احد الفروع او الاصول او الحواشي المباشرة للموظف او زوجه .

ملاحظة مهمة جدا : عبارة **ثلاثة كاملة** وردت من حيث المدة اما حالات اخذها دفعة واحدة او الفصل فيما بينها لم يرد نص صريح او فتوى قانونية من الوظيفة العمومية ولا توجد مراسلة لحد الان تمنع الفصل فيما بينها والله اعلم

الوافي في العطل والغيابات - حميدي بشير

الأصول والفروع والحواشي

- حددت مراسلة الوظيف العمومي الأصول والفروع والحواشي
بإرسالية تحمل رقم: 6399 / م ع و ع / 2009 والذي يشرح فيها شرحا واضحا
هذه العبارات

- الأصول هم: الأب والأم والجد والجدة.
- الفروع هم: الأبناء، والبنات.
- الحواشي هم: الإخوة والأخوات.



الوافي في العطل والغيابات - حميدي بشير

عَظْلَةُ الْأُمُومَةِ:

تعتبر من التغيبات المدفوعة الأجر وهي حق من حقوق الموظفات تبعا **للمادة 36 من المرسوم 11/09/82.302.82**

ملاحظة: لا تعد عطلة الأمومة من بين العطل المرضية بل تعتبر المستفيدة منها في حالة نشاط والدليل أنها تنتخب وينتخب عليها في لجان الموظفين مثلا. حددت المدة القانونية لعطلة الأمومة بأربعة عشرة أسبوعا متتالية ابتداء من التوقف الفعلي عن العمل.

أمر رقم 03.06 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو 2006 ، يتضمن القانون الأساسي العام للموظيفة العمومية

المادة 214 : تستفيد المرأة الموظفة خلال فترة الحمل والولادة، من عطلة أمومة وفقا للتشريع المعمول به

المادة 213 : للموظفة المرضعة الحق ابتداء من تاريخ انتهاء عطلة الأمومة ولمدة سنة في التغيب ساعتين مدفوعتي الأجر خلال الستة (6) أشهر الأولى وساعة واحدة مدفوعة الأجر كل يوم خلال الأشهر الستة (6) الموالية . يمكن توزيع هذه الغيابات على مدار اليوم حسبما يناسب الموظفة

الإجراءات

المادة 32 : يجب على المؤمنة لها لكي يثبت لها حقها في الحصول على الأداءات النقدية

بمقتضى التأمين على الأمومة أن لا تكون قد إنقطعت عن عملها لأسباب أخرى غير الأسباب التي يدفع الضمان الإجتماعي تعويضات عنها ، أثناء المدة التي تتراوح بين تاريخ المعاينة الطبية الأولى للحمل وتاريخ الوضع

المادة 33 : يتعين على المعنية بالأمر أن تعلم بحالة الحمل المعاينة طبيا هيئة الضمان

الإجتماعي المعنية قبل (6) أشهر على أقل من تاريخ توقع الوضع. كما يجب على الطبيب أو العون الطبي المؤهل أن يذكر في الشهادة التي يعدها لهذا الغرض تاريخ توقع الوضع.

المادة 34 : يجب على الحامل أن تجرى الفحوص الطبية المبينة أدناه التي تسبق الولادة أو

التي تلحق بها:

فحص طبي كامل قبل إنتهاء الشهر الثالث من الحمل.

فحص قبالي خلال الشهر السادس من الحمل.

فحصان مختصان بأمراض النساء أحدهما قبل 4 أسابيع من الوضع في أقرب

الحالات ، والثاني بعد 8 أسابيع من الوضع في أبعد الحالات.

واجبات المؤمنة لها

يجب على المعنية بالأمر أن تنقطع وجوبا عن العمل أسبوعا على الأقل قبل التاريخ المحتمل للوضع بناء على شهادة طبية ويمكن أن تزيد هذه المدة. في هذه الحالة يجب أن تكون محل وصفة طبية.

الوافي في العطل والغيابات - حميدي بشير

التخصيص

التعويضات اليومية تساوي 100 ٪ من الاجر اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي والضريبة

المادة 35 : يخول الحق في أداءات التأمين على الأمومة أي إنقطاع حمل يحدث بعد نهاية الشهر السادس من تكوين الجنين ولو لم يولد الطفل حيا.

المادة 36 : يمكن زوج المؤمن له المتوفي أن يستفيد من الخدمات العينية للتأمين على الأمومة، ولو جرت المعاينة الطبية للحمل بعد وفاة المؤمن له، إذا أثبت هذا الزوج شروط العمل المطلوبة في المتوفى عند تاريخ وفاته.

المادة 37 : يجب على المؤمن له الذي يطلب الإستفادة من أداءات التأمين على الولادة أن يثبت صفة المؤمن له إجتماعيا، وأن يقدم الوثائق الإثباتية التي يحدد قائمتها بقرار الوزير المكلف بالضمان الإجتماعي.

المادة 39 : يجب على المؤمن لها التي تطلب الإستفادة من التعويضات اليومية بمقتضى التأمين على الأمومة أن تقدم شهادة من المستخدم تبين تاريخ الإنقطاع عن العمل و مبلغ الرواتب الأخيرة التي تعتمد أساسا في حساب التعويض اليومي.

تَجْوِيزُ، مُصَارِيفُ الْعِلَاجِ

المصاريف التي يتسبب فيها الحمل و الولادة (مصاريف الفحوص الطبية ، مصاريف التحاليل ، الفحوص البيولوجية و المعالجة بالأشعة ، المصاريف الصيدلانية) تعوض جميعها بنسبة 100% من التسعيرة المحددة رسميا.

تعوض مصاريف علاج الام بالمستشفى و كذلك الرضيع بنسبة 100 من التسعيرة المحددة رسميا لفترة لا تزيد عن ثمانية (8) أيام.

المادة 38: يعاقب عن عدم استفاء أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادتين 33 و 34 أعلاه- في الآجال المحددة بتخفيض نسبة 20 % من الأداءات المستحقة إلا في حالة وجود عذر قاهر

عُطْلَةُ أُمُومِيَّةٍ

مرسوم رقم 82.302 مؤرخ في 23 ذي القعدة 1402 الموافق 11 سبتمبر 1982

المادة 30: يمكن أن تحصل تغيبات لأسباب صحية في الحالات الآتية :
المرض المؤقت أو الطويل الأمد.

الوافي في العطل والغيابات - حميدي بشير

الجروح الحث في الإضراب المهني.

المادة 31: توقف علاقة العمل قانونا بسبب مرض العامل حتى يشفى ،

وذلك تبعا للشروط التي ينص عليها القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي.

المادة 32: لا يحق للعامل أن يتغيب عن العمل بدعوى المرض إلا بعد تقديم شهادة

طبية تسلمها مؤسسة استشفائية أو أطباء محلفون أو طبيب العمل تابع للهيئة المستخدمة ، ما عدا حالة المرض المهني.

المادة 33: توقف علاقة العمل قانونا ، في حالة العجز الناتج عن حادث عمل أو

مرض مهني، حتى يتم الشفاء أو تندمل الجروح إلا إذا حصل العامل على ريع يطابق نسبة العجز التي حددها التشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي.

المادة 35: يعاد إدراج العمال المذكورين في المواد السابقة قانونا ، بعد شفائهم أو

اندمال جروحهم تبعا للشروط الواردة في التشريع المعمول به.

أمر رقم 03.06 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو 2006 ،

يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية

المادة 201: توقف العطلة السنوية اثر وقوع مرض أو حادث مبرر

المادة 202: ويستفيد الموظف في هذه الحالة من العطلة المرضية ومن الحقوق

المرتبطة بها ومنصوص عليها في التشريع المعمول به

الجوازات و الأمن ارض، المهنة (تابع)

المادة 202 : ويستفيد الموظف في هذه الحالة من العطلة المرضية و من

الحقوق المرتبطة بها و منصوص عليها في التشريع المعمول به
لا يمكن بأي حال أن تخول العطلة المرضية الطويلة الأمد كما يحددها
التشريع المعمول به ، مهما كانت مدتها ، الحق في أكثر من شهر واحد
كعطلة سنوية

المادة 203 : يمكن الادارة بالنسبة للعطل المرضية أن تقوم باجراء مراقبة
طبية اذا ما اعتبرت ذلك ضروريا .

مرسوم رقم 27.84 مؤرخ في 9 جمادى الاول 1404 الموافق ل 11 فبراير

1984

المادة 40 : يعد في حالة عجز المؤمن له الذي يعاني عجزا يخفض على الاقل
نصف قدرته على العمل أو الربع ، أي يجعله غير قادر أن يحصل في أية
مهنة كانت على أجر يفوق نصف أجر منصف أحد العمال من نفس الفئة
في المهنة التي كان يمارسها ، سواء عند تاريخ العلاج الذي تلقاه ، أو عند
تاريخ المعاينة الطبية للحادث.

التكفل بالعطل، المُنْصِيَة

ابتداء من فاتح يناير 1984 دخلت حيز التنفيذ الإجراءات المتعلقة بالتشريع الجديد للضمان الاجتماعي : إن تصنيف و دفع الرواتب و الفوائد المترتبة عن مجموع القوانين الجديدة تتكلف بها كليا مصالح الضمان الاجتماعي للعامل الذي يمنعه عجز بدني او عقلي مثبت طبيا عن مواصلة عمله و استثنائه ، الحق في تعويضية يومية تعوض فقدانه للأجر .

مِهْلَة التبليغ بالتوقف عن العمل

يحدد اجل التصريح بالتوقف عن العمل ، **بيومين (2) اثنين** لا يدخل ضمنها اليوم المحدد للتوقف عن العمل تعد وصفاً التوقف عن العمل في **نسختين**، تقدم احدهما للإدارة الثانية الى هيئة الضمان الاجتماعي يؤدي عدم التبليغ بالمرض الذي تسبب في التوقف عن العمل في سقوط الحق في التعويضات اليومية

مبلغ التعويضات اليومية

ابتداءً من اليوم الاول الى اليوم الخامس عشر (15) الموالي للتوقف عن العمل

. تكون التعويضات بنسبة 50% من الاجر اليومي بعد اقتطاع اشتراك الضمان الاجتماعي والضريبة.

اعتباراً من اليوم السادس عشر (16) الموالي للتوقف عن العمل

تساوي التعويضية 100% من الاجر المذكور سابقاً

ابتداءً من اليوم الاول للتوقف عن العمل تطبق نسبة 100% في حالة المرض الطويل المدى او الدخول الى المستشفى

الوافي في العطل والغيابات - حميدي بشير

الشروط التي تسمح بالحق في الاستنفادة من الإجازات

قانون رقم 11.83 مؤرخ في 21 رمضان 1403 الموافق 2 يوليو 1983 يتعلق بالتأمينات الاجتماعية.

- المادة 52 :** يجب على المؤمن له، لكي يؤهل له الحق في الاداءات العينية وفي التعويضات للتأمين على المرض خلال الستة أشهر الاولى . أن يكون قد عمل:
- أما **خمس عشرة (15) يوما** ، أو **مائة (100) ساعة** ، على الأقل ، أثناء الفصل الثلاثي الذي يسبق تاريخ تقديم العلاجات المطلوب تعويضها.
 - أما **ستين (60) يوما** أو **أربعمائة (400) ساعة** على الأقل أثناء **الإثني عشر (12) شهرا** التي يسبق تاريخ تقديم العلاجات المطلوب تعويضها.
 - ما فوق الستة (6) أشهر:
 - إما **ستين (60) يوما** أو **أربعمائة (400) ساعة** على أقل أثناء **الإثني عشر (12) شهرا** سبقت التوقف عن العمل.
 - إما **مائة وثمانون (180) يوما** ، أو **ألفا ومائتي (1200) ساعة** على الأقل أثناء **الثلاث (3) سنوات** التي تسبق التوقف عن العمل.

الوافي في العطل والغيابات - حميدي بشير

البنائات الموطف المورجور في عطلته من ضيئة

- 1- أن لا يمارس نشاط مهني مأجور أو غير مأجور إلا بإذن هيئة الضمان الاجتماعي.
- 2- أن لا يغادر منزله إلا بأمر من الطبيب الذي يصف له ذلك لغرض علاجي ، أن تكون ساعات الخروج و الدخول منحصرة بين **الساعة العاشرة (10) صباحا و الرابعة (16) مساء**، ماعدا الحالات القاهرة ، و يجب أن يسجل الطبيب المعالج هذه **الساعات في ورقة العلاج**.
- 3- أن لا يقوم بأي تنقل طوال فترة مرضه ، دون إذن مسبق من هيئة الضمان الاجتماعي ، ويمكن لهذه الهيئة أن تأذن بتنقل المريض مدة غير محددة لغرض علاجي أو لأمر شخصي مسبب ، ويتم ذلك بعد استشارة الطبيب المستشار لدى هيئة الضمان الاجتماعي.
- 4- المريض الذي يرى الطبيب المعالج ضرورة سفره لفترة نقاهة أن يشعر هيئة الضمان الاجتماعي بذلك قبل ذهابه ، و ينتظر إذنها ، و أن يخضع لمراقبة هيئة الضمان الاجتماعي طوال فترة نقاهته.
- 5- إذا مرض المؤمن له و هو خارج المجال الإقليمي لهيئة الضمان الاجتماعي التي ينتمي إليها ، و جب عليه أن يشعر هذه الهيئة حسب الاشكال التنظيمية المعمول بها ، لتبين له هذه الأخيرة الهيئة المكلفة بتقديم الخدمات له إن اقتضى الأمر.
- 6- **يجب** على المؤمن له ، في حالة **تمديد** فترة الانقطاع عن العمل ، أن **يشعر** الطبيب عند وصف **التمديد** المذكور له.
- 7- **تجرى** هيئات الضمان الاجتماعي **جميع التحقيقات بواسطة أعوانها المؤهلين**

البنائات الموطف المورجور في عطلته من ضيئة (تابع)

الوافي في العطل والغيابات - حميدي بشير

8- لا تدفع هيئة الضمان الاجتماعي لتعويضات اليومية المتعلقة بمدة الانقطاع عن العمل للمؤمن له إذا أخل بأحد التزامات المرضى المذكورة أعلاه.

9- لا يمكن أي مستفيد من التأمين على المرض أن يتملص من مختلف المراقبات التي تطلبها هيئة الضمان الاجتماعي . وفي حالة رفضه ذلك ، توقف الخدمات العينية أو الأداءات النقدية خلال المدة التي يتعذر فيها اجراء المراقبة.

10- يحق للمؤمن له أن يطلب مساعدة طبيبه المعالج له في جميع أعمال المراقبة الطبية ، غير أن أتعاب هذا الطبيب يتحملها المؤمن له وحده.

للأمانة منقول ومعدل به بعض التغيرات الجديدة

حميدي بشير



الوافي في العطل والغيابات - حميدي بشير